



220613 uitwerking tentamen Tax2 definitief

Belastingrecht 3 (Nyenrode Business Universiteit)



Scan to open on Studeersnel

Uitwerkingen tentamen Tax 2 IPM van 13 juni 2022

Opgave 1 (11 punten)

- 6p 1) Op het pand mag in principe 2,5% (1p) x (€ 350.000 (1p) +/- € 10.000 (1p) –/– € 60.000 (1p)) = € 7.500 worden afgeschreven (op grond van art 3.30, lid 1, Wet IB 2001). Echter de bodemwaarde is in de VPB (art. 8, lid 6 Wet Vpb 1969 jo art. 3.30a Wet IB 2001) 100% van de WOZ-waarde kantoorpand inclusief ondergrond ofwel € 355.000, hetgeen betekent dat maar € 5.000 kan worden afgeschreven (2p).
- 5p 2) Voorziening jubileumgratificaties is mogelijk. Toekomstige uitgaven voor dienstjubilea vinden hun oorsprong in de verplichtingen die de werkgever (Y) op zich heeft genomen in de met de werknemers gesloten arbeidsovereenkomst (oorsprongeis) (1p). Voor zover de toekomstige jubileumuitkering betrekking heeft op dat deel van de (dienstjubileum)periode dat op de balansdatum al verstreken is, wordt voldaan aan de toerekeningseis (GKG-voorwaarde) (1p). Of voldaan is aan de eis van een redelijke mate van zekerheid (behoorlijke-kans-voorwaarde) moet worden beoordeeld per verplichting die voorzien wordt en dus per werknemer (1p). De kans dat deze werknemer X bij de onderneming van Y tot die tijd werkzaam blijft, is 55%, waardoor aan de zekerheidseis is voldaan (1p). Omdat aan alle drie eisen is voldaan, kan een dergelijke voorziening worden gevormd (1p).

Opgave 2 (18 punten)

- 3p 3) Het bedingen van een lijfrente volgens art. 3.128 Wet IB 2001 (1p) en/of art. 3.129 Wet IB 2001 (1p). Gebruikmaken van art. 3.65 Wet IB 2001 (de geruisloze inbreng in de BV) (1p).
- 11p 4)

W.E.V. ingebrachte activa -/- passiva (2p)	416.000
-/- Vpb-latentie (3p): 20% van (200.000 + 125.000 -/- 5.000)	-/- 64.000
-/- FOR-stamrecht (2p)	-/- 80.000
-/- creditering bel. schulden (1p) ten bedrage van 22.000	-/-22.000
<i>Tussensaldo</i>	<i>250.000</i>
-/- afrondingscreditering (3p) 5/105 van 250.000 is 11.905 =>11.500 ¹	-/- (max. 25.000) 11.500
Aandelenkapitaal²	238.500

- 4p 5)

Fiscale openingsbalans (x € 1.000) van BV per 1 januari 2022			
Pand	200	Kapitaal	-/- 17,5 (1p)
Voorraad	50	Lijfrente	80 (1p)
Overige activa	150	Langlopende schulden	290
		Crediteuren	14
		Schuld aan Frans	33,5 (1p)
	<u>400</u>		<u>400 (1p)</u>

Opgave 3 (10 punten)

- 4p 6) Bij Joan is sprake van resultaat uit overige werkzaamheden (art 3.90 Wet IB 2001) voor het behaalde voordeel van € 100.000 (2p), omdat sprake is van voorwetenschap (1p). De terbeschikkingstellingsvrijstelling (art. 3.99b Wet IB 2001) is niet aan de orde want het gaat niet om art. 3.91/3.92 Wet IB 2001 (1p).
- 2p 7) Art. 4.6 Wet IB 2001: opties en aandelen niet bij elkaar optellen (1p). Jan heeft geen AB (1p).
- 2p 8) Art. 4.6 Wet IB 2001 (1p): Jan heeft een AB (omdat hij 7% van de aandelen bezit) (1p).
- 2p 9) Dochter Pien heeft een AB (1p), omdat zij een meetrek-AB heeft (art. 4.10 Wet IB 2001) (1p).

¹ Omdat de aandelen een nominale waarde hebben van € 500, moet er bij het uit te geven aandelenkapitaal een veelvoud van € 500 staan. De maximaal mogelijke afrondingscreditering bedraagt dan € 11.500.

² Alleen een juiste cijfermatige uitwerking (zie rechterkolom) levert ook de volledige 11 punten op.

Opgave 4 (9 punten)

- 3p 10) Mancini Paris SA is buitenlands belastingplichtig in Nederland op grond van art. 3 jo art. 17, lid 3, Wet Vpb 1969 (voor de VI-winsten).
- 3p 11) Mancini Parfumes Ltd is binnenlands belastingplichtig op grond van art. 2, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969.
- 3p 12) Omdat Mancini Pensioen BV is opgericht naar Nederlands recht is zij fictief binnenlands belastingplichtig op grond van art. 2, lid 5, Wet Vpb 1969.

Opgave 5 (20 punten)

20p 13)

Fiscaal eindvermogen **	7.750.000	
Fiscaal beginvermogen **	-/- 5.500.000	

a. Vermogensvoortgang **	+ 2.250.000	(1p)
b. Kapitaalstorting is geen fiscale winst	-/- 200.000	(2p)
c. Interne schuld-/vordering verhouding niet zichtbaar binnen fiscale eenheid (eliminieren) derhalve geen correctie	+ of -/- 0	(2p)
d. Vpb niet aftrekbaar (art. 10, lid 1, onderdeel e, Wet Vpb 1969) * (of) **	+ 250.000	(2p)
e. Aankoopkosten deelneming zijn niet aftrekbaar (art. 13, lid 1, Wet Vpb 1969)	+ 15.000	(2p)
f. Boekwinst verkoop aandelen valt onder de deelnemingsvrijstelling (art. 13, lid 1, Wet Vpb 1969)	-/- 175.000	(2p)
g. Onttrekking vermomd dividend (art. 10, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969)	+ 10.000	(2p)
h. Commissarissenbeloning voor 50% aftrekbaar tot € 9.076 (art. 11, lid 1, Wet Vpb 1969)	+20.924	(2p)
i. Dotatie aan de HIR aftrekken	-/- 500.000	(2p)
j. Gift eerst bijtellen als niet aftrekbaar bedrag	+ 200.000	(2p)
Gift vervolgens aftrekken volgens giftenregeling (art. 16 Wet Vpb 1969)	-/- 100.000	(1p)
Belastbaar bedrag	+ 1.770.924	
	=====	

Per onderdeel 1 punt voor het juiste teken (+ of -/-) én bedrag en 1 punt voor de motivering.

* € 250.000 onttrekking Vpb is als volgt berekend: (€ 225.000 (stand 1/1) + € 250.000 (aangifte/aanslag) – € 300.000 (betaling) – € 75.000 (betaling) = € 100.000 (stand 31/12)).

** In de vermogensvergelijking waarbij de betaalde vennootschapsbelasting als onttrekking is verwerkt bedraagt het eindvermogen € 7.750.000 + € 100.000 = € 7.850.000 en het beginvermogen € 5.500.000 + € 225.000 = € 5.725.000. Het vermogensverschil bedraagt dan € 2.125.000. De onttrekking Vpb bedraagt dan de in 2021 betaalde Vpb van € 300.000 + € 75.000 = € 375.000.

Opgave 6 (14 punten)

- 5p 14) De looptijd van de lening bedraagt meer dan 50 jaar (1p) of er is géén looptijd overeengekomen (1p);
De rentevergoeding is winstafhankelijk (1p);
De lening is achtergesteld ten opzichte van alle crediteuren (1p) en is tussentijds slechts opeisbaar bij (faillissement, surseance van betaling of) liquidatie (1p).
- 2p 15) Neen, de rente-ontvangsten vallen (via de meesleepregeling van art. 13, lid 4, onderdeel b, Wet Vpb 1969) onder de deelnemingsvrijstelling.
- 2p 16) Ja, dan is de rente belast bij Pronto Holland Holding BV omdat sprake is van een rente op een (niet hybride) schuldvordering (deelnemingsvrijstelling is dan niet van toepassing).

- 5p 17) Ja, het verbonden lichaam Pronto Group NV leent geld uit aan Pronto Holding Holland BV, welke lening direct/indirect verband houdt met een winstuitdeling van een verbonden lichaam Pronto Spain SA. Op grond van art. 10a, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969 zijn de rentekosten in principe niet aftrekbaar. (2p). Er wordt niet voldaan aan de dubbele zakelijkheidstoets (art. 10a, lid 3, onderdeel a, Wet Vpb 1969) ten aanzien van zowel de schuld als de daarmee verband houdende rechtshandeling (1p). Er is echter wel compenserende heffing bij Pronto Group NV (art. 10a, lid 3, onderdeel b, Wet Vpb 1969) (1p) zodat de zakelijke rente van € 60.000 toch aftrekbaar is bij Pronto Holding Holland BV (1p).

Opgave 7 (7 punten)

- 3p 18) Het aftrekbaar liquidatieverlies bedraagt € 5,5 miljoen (opgeofferd bedrag € 8 miljoen (1p) minus € 2,5 miljoen (liquidatie-uitkering van € 1 miljoen plus dividenduitkeringen € 1,5 miljoen (dividend laatste 5 jaar) (2p).
- 4p 19) Het aftrekbaar liquidatieverlies bedraagt slechts € 5 miljoen (2p) omdat niet voldaan is aan de territoriale beperking van art. 13d, lid 2, onderdeel a, ten tweede, Wet Vpb 1969 (2p).

Opgave 8 (11 punten)

- 3p 20) - resultaatsaldering (horizontale verliesverrekening) (1p);
- hergroepering (of herstructurering) zonder afrekening (1p);
- geen winstneming op interne transacties (1p).
- 2p 21) Op 1 mei 2022, het moment waarop de aandelen zijn verkocht (datum koopovereenkomst).
- 6p 22) Er is sprake van een besmette transactie binnen fiscale eenheid (1p) en een verbreking van de fiscale eenheid binnen de sanctie periode van 6 jaar (1p). De sanctie van art. 15ai, lid 1, Wet Vpb 1969 betekent dat de stille reserve op het pand van € 500.000 (waarde in economische verkeer op 1 mei 2022 van € 1.400.000 minus de fiscale boekwaarde van € 900.000) in de winst van de fiscale eenheid valt (2p). De sanctie van art. 15ai, lid 1, Wet Vpb 1969 kan worden beperkt tot de waarde in het economische verkeer ten tijde van overdracht binnen fiscale eenheid 2 januari 2020 (minus afschrijving) (art.15ai, lid 2, Wet Vpb 1969) mits de belastingplichtige de hoogte van dit bedrag aannemelijk kan maken. Omdat een taxatierapport aanwezig is per 2 januari kan de sanctie worden beperkt tot € 300.000 (€ 1.200.000 minus € 900.000) (minus afschrijving) (2p).

© Breukelen, Nyenrode Business Universiteit, 2022.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch op geluidsband of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nyenrode Business Universiteit.